

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1310/2538

๓๖ นายมอญหรืออมร ศิริศรีหรือศรีศิริ

๘ นายบุญ เจียบแหลม

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 1382

ในขณะที่ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินมีเอกสารสิทธิเพียง น.ส.3 จำเลยชำระเงินให้ ส.ผู้จะขายครบถ้วนและผู้จะขายได้มอบที่พิพาทให้จำเลยเข้าครอบครองแล้วตั้งแต่วันทำสัญญา แสดงว่าผู้จะขายได้สละการครอบครองและได้มอบการครอบครองให้แก่จำเลยแล้วตั้งแต่วันทำสัญญา เมื่อได้รับโฉนดที่ดินมาแล้วจำเลยยังครอบครองทำนาในที่พิพาทตลอดมาโดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน พฤติการณ์เช่นนี้เห็นได้ว่าจำเลยได้ครอบครองที่พิพาทด้วยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ เมื่อจำเลยครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปีแล้ว จำเลยจึงได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาท

แม้ข้อสัญญาจะระบุว่า เป็นสัญญาจะซื้อจะขาย แต่ข้อความในสัญญาแสดงว่าคู่สัญญามีเจตนาที่จะโอนที่ดินให้แก่กันทันที แต่มีเหตุติดขัดโอนให้แก่กันทันทีไม่ได้ เพราะที่ดินอยู่ระหว่างการออกโฉนด ดังนี้ สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด

จำเลยฟ้องขอให้ศาลแสดงว่าที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยขอให้โจทก์ไปทำการแบ่งแยกที่พิพาทให้แก่จำเลย เป็นการฟ้องขอให้แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ไม่ใช่ฟ้องให้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายที่ฟ้องระบุว่าจำเลยได้ที่ดินมาโดยการซื้อขายเป็นการบรรยายถึงที่มาของการได้ที่พิพาทมาเท่านั้น การฟ้องเช่นนี้ไม่มีอายุความ

จำเลยฟ้องขอให้ศาลแสดงว่าที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยขอให้โจทก์ไป
ทำการแบ่งแยกที่พิพาทให้แก่จำเลย เป็นการฟ้องขอให้แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ไม่ใช่
ฟ้องให้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายที่ฟ้องระบุว่าจำเลยได้ที่ดินมาโดยการซื้อขายเป็นการ
บรรยายถึงที่มาของการได้ที่พิพาทมาเท่านั้น การฟ้องเช่นนี้ไม่มีอายุความ

ศาลจังหวัดยโสธร - นายสมเกียรติ วาตะ

แหล่งที่มา

แผนก

ต้น